

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1969/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
มณฑลบุรี

นาย วีรยุทธ ยืน มา ย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 58

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคแรก ที่บัญญัติว่าเมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคำแถลงของโจทก์ หรือเจ้าพนักงานว่า ภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น ก็ให้ศาลที่ พิจารณาคดีหลังบวกลหุโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับ โทษในคดีหลังได้ โดยคดีก่อนและคดีหลังไม่จำเป็นต้องเป็นคดี ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 33, 58 วรรคต้นของกลางและบวกลหุโทษของจำเลยที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5051/2538 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ลงโทษมาบวกลหุโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3)(8) วรรคสาม จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษคดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 เป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับของกลาง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อใน คำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าการที่ศาลชั้นต้นนำโทษจำคุกของจำเลยใน คดีก่อนที่รอการลงโทษมาบวกกับโทษในคดีนี้เป็นการชอบหรือไม่ กับมีเหตุสมควร รอการลงโทษจำเลยหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคแรก ได้บัญญัติว่าเมื่อความปรากฏแก่ศาลเองหรือความปรากฏตามคำแถลงของ โจทก์หรือเจ้าพนักงานว่า ภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาล พิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดี หลังบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังจะเห็นได้ว่าตาม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นในการนำโทษที่รอการลงโทษในคดีก่อนมา บวกเข้ากับคดีหลังได้นั้น คดีก่อนและคดีหลังไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวข้องหรือ เกี่ยวเนื่องกันตามที่จำเลยอ้างมาในฎีกาแต่ประการใดไม่ ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นได้ นำโทษจำคุกของจำเลย ในคดีก่อนที่ให้รอการลงโทษมาบวกกับโทษจำคุกของจำเลย ในคดีนี้ นั้น จึงเป็นการชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ระพีณ บุญสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>